

הכנסת העשרים וחמש

יוזם: חבר הכנסת אחמד טיבי

פ/25/1100

הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון – חובת התקנת גלאי עשן), התשפ"ג–2023

הוספת סעיף 14א158. בחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה–1965¹, אחרי סעיף 3א158 יבוא:

"חובת התקנת גלאי 4א158. (א) בכל דירה כהגדרתה בסעיף 145(א)(2) יותקן גלאי עשן, בכל חדר, כפי שיקבע שר הפנים; לא יינתן היתר אלא אם כן נקבעו בו הוראות המחייבות התקנת גלאי עשן כאמור ולא תינתן תעודת גמר לבניין אלא לאחר שהותקנו בדירות שבו גלאי עשן כנדרש.

(ב) שר הפנים רשאי, באישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, לפטור סוגי בניינים מהוראות סעיף זה."

2. תחילתו של חוק זה 60 יום מיום פרסומו, והוא יחול על בקשה להיתר שהוגשה למוסד תכנון ביום התחילה או לאחריו.

דברי הסבר

בכל שנה משפחות מאבדים את ילדיהם והחברה מאבדת קורבנות רבים בשל שריפות, גם משפחות שלמות, נספו בשריפות או מתו מעשן השריפות.

במדינות רבות בעולם, דוגמת ארצות הברית ומדינות באירופה, לא ניתן היתר לבניית דירה אם לא נקבעו בו הוראות המחייבות התקנת גלאי עשן. המניע לקביעת הוראות אלו בעולם היה פריצת שריפות גדולות שגבו מחיר יקר מאוד, בנפש וברכוש, אל מול הקלות הרבה שבה ניתן להתקין גלאי עשן.

מוצע כי גם במדינה, יינתן היתר לבניית דירה שיבטיח את בטיחות הדירה למגורים, ובכלל זה ימנע את סכנת השריפות והמחיר הרב שהן גובות כל שנה מחדש. ראוי להתנות את מתן ההיתר לדירה בהתקנת גלאי עשן, במיוחד שהתקנתו של גלאי עשן פשוטה וקלה, ועלותו נמוכה. על כן, מוצע להתנות מתן היתר

¹ ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

בנייה בהתקנת גלאי עשן בכל "דירה" כהגדרתה בסעיף 145(א)(2).
הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת השמונה-עשרה על ידי חברי הכנסת נחמן שי ושכיב מוראד
שנאן (פ/18/4483) ועל שולחן הכנסת התשע-עשרה על ידי חבר הכנסת נחמן שי (פ/19/294).
הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברי הכנסת אוסאמה סעדי ואחמד
טיבי (פ/24/2820).
הצעת החוק זהה לפ/24/2820 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ט' בטבת התשפ"ג (02.01.2023)